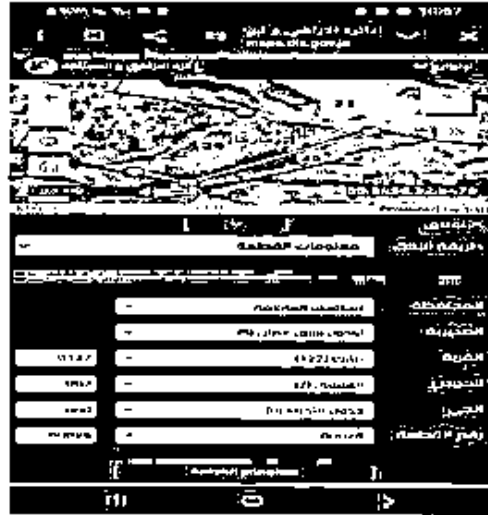


لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية حقوق شرق عمان
تقرير كشف وخبرة في القضية التنفيذية رقم 54 / 2024
تحليل الخبرة الفني



صورة جوية لقطعتي الارض موضوع الدعوى

المحكوم له : محمود عمر مناور هزايمة

المحكوم عليه : سمير سامي حبيب نعمة

بناءً على القرار الصادر من محكمتكم المؤرخة بتاريخ 3 / 4 / 2024 انتخابي خبيراً للنهوض
بالمهمة الواردة فيه وهي :

لتأنيات اجراء معاملة وضع اليد على حصص المحكوم عليه لتقدير قيمة حصص المحكوم عليه

و كانت المحكمة الكريمة قد اطلعتني على اسماء اطراف الدعوى وموكليهم و اعلنت التزامي
بأحكام المادة 3/83 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدل لسنة 2017 بأنه لا يوجد أي
ظروف أو اسباب حول حياديتي و استقلالي عن اطراف الدعوى أو موكلهم أو هيئة المحكمة
المؤخرة بأنه لا تربطني بجميع هذه الاطراف أي علاقة أو وظيفة أو علاقات أخرى و تم تحليفي
القسم القانوني على رقبة العقار بأن اقوم بالمهمة الموكلة الي بكل أمانة و اخلاص و نتيجة
الكشف الحسي بتاريخ 2024/8/26 برفقة مندوب المحكمة جبريل العلي و بدلالة وكيل المحكوم
له المحامي محمد دواغرة و انا الخبير المقدر العقاري المرخص المؤهل علمياً وفنياً والمعتمد
لدى وزارة العدل زياد احمد ابراهيم الطيب و نتيجة الكشف كانت كما يلي :

أولاً: مطابقة البيانات

أن المبررات المسلمة لي (أ . سند تسجيل عدد 2، ب . مخطط اراضي عدد 2) للعقار موضوع الدعوى تنطبق تمام الانطباق مع بعضها البعض من جهة وتنطبق على واقع العقار من جهة أخرى

ثانياً: وصف العقار

قطعتي الارض رقم 19 ، 26 حوض العليوي (7) القرية ماركا لوحة رقم 26 ونوع الارض ملك ومساحة قطعة رقم (19) 15438 متر ومساحة قطعة الارض رقم (26) 9654 متر ومجموع الحصص لكلا القطعتين (16) حصة وهما متلاصقات لبعضهما البعض وشكلهما غير منتظم وخاليان من الابنية والاشجار ويقعا شرق الحزام الدائري وهما دون الشارع وتضاريس القطعتين مختلفة وغير مخدومات الا انهما قريبتان من الخدمات وترتبطان تصلح للزراعة والبناء ويقعا بجانب قطعة ارض الامانة .

ثالثاً: أسس التقدير

و عليه وباعتماد الأسس و المعايير لغايات التقدير بالاستئناس بالبيوعات الجارية على العقارات (في نفس المنطقة) و المجاورة للعقار موضوع الدعوى و على ضوء الاسعار الدارجة و معرفتي بأسعار الاساس و السعر الاداري و ضمن منظومة التقدير في دائرة الاراضي والمساحة مديرية تسجيل اراضي شرق عمان (وهي لغايات الرسوم فقط) و كذلك مراعاة موقع وطبيعة الارض وقربهما وبعدهما عن الخدمات.

التقدير

حسب ما ذكر من اسس ومعايير اتبعت واخذت بعين الاعتبار بموجب خبرتي في مجال التقدير وتحري الدقة اقدر كما يلي :

اقدر سعر متر الارض لكلا القطعتين 25 دينار وبذلك يكون سعر الارض

المساحة × سعر المتر

والمبين كما يلي :

أ- قطعة الارض رقم (19)

$15438 \times 25 \text{ دينار} = 385950 \text{ دينار}$

وحصص الشركاء حسب سند قيد بتسجيل الاموال الغير منقولة رقم القيد 13389-EA -
2024 تاريخه 2024/8/25 والصادر عن مديرية اراضي شرق عمان .

المبلغ	الحصص	اسم المالك		
			فلس	دينار
24121	875	1	سوسن سامي حبيب نعمة	
24121	875	1	سميحة سامي حبيب نعمة	
24121	875	1	سلوى سامي حبيب نعمة	
24121	875	1	سميرة سامي حبيب نعمة	
24121	875	1	سميح سامي حبيب نعمة	
24121	875	1	سعاد سامي حبيب نعمة	
24121	875	1	محر سامي حبيب نعمة	
24121	875	1	سهيلة سامي حبيب نعمة	
24121	875	1	سلمى سامي حبيب نعمة	
96487	500	4	بدية ايليا انطون عربش	
24121	875	1	سامية سامي حبيب نعمة	
24121	875	1	سهام سامي حبيب نعمة	
24121	875	1	سمير سامي حبيب نعمة	
385950	-	16	المجموع	

ب- قطعة الارض رقم (26)

٩٦٥٤ متر × 25 دينار = 241350 دينار

وحصص الشركاء وكما جاء في سند قيد تشغيل الاموال غير المنقولة رقم القيد 13388 -
EA - 2024 تاريخه 2024/8/25 والصادر عن مديرية اراضي شرق عمان

المبلغ	الخصص	اسم المالك	دينار	فلس
15084	1	سامية سامي حبيب نعمة	375	
15084	1	سهيلة سامي حبيب نعمة	375	
60337	4	بديعة ايليا انطون عربش	500	
15084	1	سوسن سامي حبيب نعمة	375	
15084	1	سلمى سامي حبيب نعمة	375	
15084	1	سعاد سامي حبيب نعمة	375	
15084	1	سميح سامي حبيب نعمة	375	
15084	1	سلوى سامي حبيب نعمة	375	
15084	1	سهام سامي حبيب نعمة	375	
15084	1	سميحة سامي حبيب نعمة	375	
15084	1	سميرة سامي حبيب نعمة	375	
15084	1	سحر سامي حبيب نعمة	375	
15084	1	سمير سامي حبيب نعمة	375	
241350	16	المجموع	-	

الخلاصة والنتيجة

تبلغ حصص المحكوم عليه سمير سامي حبيب نعمة من قطعتي الارض 19، 26 موضوع
الدعوى مبلغ 39206.250 تسعة وثلاثون الفا ومئتان وستة دنانير و250 فلس

هذه خبرتي اضعها بين يدي عدالتكم بكل امانة واخلاص

** مرفق صور فوتوغرافية لقطعتي الارض موضوع الدعوى

الخبير المقدّر العقاري

زياد الطيب